

NGHỊ ĐỊNH 57/2022/NĐ-CP VỀ DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị định số: 57/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/08/2022
Ngày hiệu lực: 25/08/2022

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Nghị định này quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất bao gồm:
- 1. Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội (bao gồm cả dạng muối, đồng phân, este, etc).
 - 2. Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế.
 - 3. Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định.
 - 4. Danh mục IV: Các tiền chất.

CHƯƠNG II: DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY

- Điều 2. Danh mục I - Các chất ma túy tuyệt đối cấm
- Bao gồm nhưng không giới hạn:
- 1. Acetorphine
 - 2. Acetyl-alpha-methylfentanyl
 - 3. Alpha-methylfentanyl
 - 4. Alpha-methylthiofentanyl
 - 5. Beta-hydroxyfentanyl
 - 6. Cần sa (Cannabis) và nhựa cần sa
 - 7. Desomorphine
 - 8. MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) - Thuốc lắc/Ecstasy
 - 9. Heroin (Diacetylmorphine)
 - 10. LSD (Lysergic acid diethylamide)
 - 11. Mescaline
 - 12. Methamphetamine (Ma túy đá/Ice)
 - 13. Psilocybin (nấm thức thần)
 - 14. THC (Tetrahydrocannabinol) - hoạt chất chính trong cần sa

15. Cathinone và các dẫn xuất tổng hợp (Mephedrone, Methylone, MDPV)
16. Ketamine (ở liều lượng và mục đích sử dụng trái phép)
17. GHB (Gamma-hydroxybutyrate)
18. Fentanyl và các dẫn xuất (Carfentanil, Acetylfentanyl)
19. Cỏ Mỹ (chất tổng hợp cannabinoid: JWH-018, JWH-073, AM-2201)
20. Flakka (Alpha-PVP)

Điều 3. Danh mục II - Các chất ma túy dùng hạn chế

Bao gồm:

1. Cocaine
2. Codeine
3. Fentanyl (trong y tế)
4. Methadone
5. Morphine
6. Oxycodone
7. Pethidine (Meperidine)
8. Amphetamine (trong y tế, điều trị ADHD)
9. Methylphenidate (Ritalin)
10. Diazepam, Midazolam và các benzodiazepine khác

Điều 4. Danh mục IV - Tiền chất

1. Acetic anhydride
2. Acetone
3. Anthranilic acid
4. Ephedrine
5. Ergometrine
6. Ergotamine
7. Hydrochloric acid
8. Isosafrole
9. Lysergic acid
10. Methyl ethyl ketone
11. Phenylacetic acid
12. Piperidine
13. Potassium permanganate
14. Pseudoephedrine
15. Safrole
16. Sulphuric acid
17. Toluene

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Điều 5. Quản lý chất ma túy trong Danh mục II và III

1. Chỉ được sử dụng trong y tế khi có chỉ định của bác sĩ.
2. Phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phải ghi chép, báo cáo đầy đủ về việc xuất, nhập, sử dụng.

Điều 6. Quản lý tiền chất

1. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiền chất phải có giấy phép.
2. Phải báo cáo định kỳ 06 tháng về lượng tiền chất xuất, nhập, tồn kho.
3. Không được bán tiền chất cho cá nhân, tổ chức không có giấy phép.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước đó về danh mục chất ma túy.